

1501753-31.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... que ele tinha tentado praticar o roubo, fato que não fora desmentido pelo réu em questão. Narrou que recebeu informação acerca de tentativa de roubo do veículo Saveiro e que nada foi mencionado no tocante a roubo de celular. Alegou que estavam em vários policiais e que não é possível participar de todas as conversas. Mencionou que o veículo Saveiro tinha sinais da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501753-31.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501753-31.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS PAULA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS PAULA e HENRIQUE ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 06h30min, na Rua Vinte e Oito de Outubro, Boa Vista, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 01/02). As prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas (fls. 141/143).

O réu Douglas requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 174/180). O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 192/193).

A denúncia foi recebida, oportunidade em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Douglas (fls. 197/198).

Houve interposição de habeas corpus em favor do réu Douglas, cuja liminar foi indeferida (fls. 214/216). Ressalto que foi denegada a ordem e o feito arquivado, conforme pesquisa efetuada no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os réus foram devidamente citados (fls. 220 e 222) e apresentaram respostas à acusação, oportunidade em que o réu Douglas reiterou o pedido de revogação da

prisão preventiva, alegou inépcia da inicial e requereu diligências (fls. 223/245 e 256). O representante do Ministério Público manifestou-se acerca da resposta apresentada pelo réu Douglas (fls. 252/254). A preliminar de inépcia da denúncia alegada pelo réu Douglas foi afastada, o pedido de revogação da prisão preventiva deste acusado foi indeferido e o pedidos de diligências foram parcialmente deferidos (fls. 260/261).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns, duas testemunhas arroladas pela acusação e uma testemunha arrolada pela defesa e os réus foram interrogados, oportunidade em que o Defensor do réu Douglas desistiu da oitiva da testemunha Luana Aparecida Pinheiro Gonçalves, o que foi homologado (fls. 316/320).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 324/332).

As Defesas dos réus pleitearam pela absolvição dos acusados, ante a fragilidade probatória (fls. 338/346 e 348/361).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A vítima, Luís Antônio Ferreira, reconheceu os réus como sendo os autores do roubo. Disse que saiu de uma casa noturna para ir embora, oportunidade em que encontrou alguns amigos na saída do estabelecimento, em seguida, todos resolveram ir embora, momento em que cada um pegou seu veículo. Afirmou que, na subida, os réus bateram no seu carro com a intenção de roubá-lo. Sustentou que os assaltantes acreditavam que o declarante estava sozinho, pois o seu carro tinha insulfilm, no entanto, este estava junto com um amigo dentro do carro e mais outro carro atrás. Ressaltou que o passageiro do carro em que os réus estavam, que é o acusado Douglas, tentou tirar o declarante do carro deste, dizendo que estava armado, porém ele não se atentou que os amigos do declarante estavam com outro veículo logo atrás e pararam o carro, oportunidade em que os agentes criminosos se assustaram e tentaram se evadir. Relatou que eles, ao chegarem à rotatória, fizeram o retorno. Narrou que seu amigo Caio estava se dirigindo a um posto que havia nas proximidades a pé para pedir um Uber, oportunidade em que ele viu o tumulto e tentou fugir por trás do carro dos assaltantes, momento em que o motorista deste veículo atropelou seu amigo Caio, que quebrou o tornozelo. Esclareceu que tinham muitas pessoas no local, as quais não deixaram os assaltantes saírem do local, no entanto, estes acabaram logrando êxito na fuga e sumiram, porém retornaram posteriormente querendo novamente praticar o roubo. Esclareceu que, quando os réus bateram o veículo em que eles estavam no carro do declarante, este parou seu veículo, ante o barulho que ouviu, momento em que um dos assaltantes abriu a porta do carro do declarante e o puxou para fora deste, dizendo: “perdeu, perdeu, perdeu”, querendo levar o carro do declarante. Acrescentou que tal assaltante disse que estava armado, mas não estava. Disse que estava acompanhado de um amigo, que estava no banco do passageiro, e que havia mais dois carros atrás do seu, que eram conduzidos por seus amigos. Afirmou que tais amigos desceram de seus veículos e seguraram os réus, os quais gritaram a polícia, momento em que o interrogando e seus amigos se assustaram e soltaram os acusados, diante disto, estes empreenderam fuga, mas voltaram logo em seguida querendo subtrair o carro do declarante. Sustentou que os assaltantes disseram que iriam “pegar um por um”, momento em que seus amigos disseram para eles irem, no entanto, eles acabaram se afastando, tendo em vista que o interrogando e seus amigos somavam um número maior de pessoas. Ressaltou que os réus acabaram sumindo, mas foram encontrados e presos pelos policiais. Narrou que os acusados não conseguiram subtrair o carro do declarante, no entanto, tal veículo ficou com alguns danos. Alegou que os réus bateram na lateral traseira do carro do declarante, causando danos de pequena monta. Mencionou que em nenhum momento o réu Henrique, que estava na condução do veículo, questionou ao depoente ou às demais pessoas que estavam no local acerca de um celular. Disse que, no depoimento que viu na delegacia, o réu Henrique disse que havia deixado um copo de bebida e um celular sobre a caminhonete

do interrogando. Esclareceu que isso não era possível porque havia várias pessoas em volta do seu carro. Afirmou que não viu os réus dentro da casa noturna. Sustentou que tanto o declarante quanto seus amigos não conheciam os réus. Ressaltou que nunca os tinha visto antes dos fatos. Narrou que a traseira do seu carro é de plástico, por isso, no momento da colisão, acreditou que o para-choque tivesse amassado bastante, porém, como os pneus também se chocaram, o dano não foi tão grande quanto o declarante imaginava ser. Alegou que seu carro continuou funcionando perfeitamente e que acredita que a batinha tenha ocorrido somente para assustar o declarante e seu carro ser subtraído. Mencionou que o rapaz que dirigia o veículo é o mesmo rapaz que primeiro reconheceu em juízo. Acrescentou que, na segunda vez que os réus se dirigiram ao local dos fatos, eles tinham a intenção de pegar o carro deles e de subtrair o carro do declarante. Relatou que os policiais chegaram ao local três minutos após o ocorrido. Disse que o assaltante que tentou tirar o declarante do carro que simulou estar armado. Afirmou que ele colocou a mão na cintura e o declarante notou que não havia arma. Sustentou que não notou se os assaltantes eram mais fortes ou mais fracos que o declarante, porém, visualizou que eles eram mais altos.

Caio Matos Barroso, testemunha comum, reconheceu os réus como sendo os autores do roubo. Disse que saiu da "balada" e estava se dirigindo ao posto de combustível para chamar um "Uber", quando viu o veículo em que estavam os réus, oportunidade em que notou que estes estavam tentando roubar o carro de um amigo seu, diante disto, foi em direção ao seu amigo para tentar ajudar, momento em que o réu que estava dirigindo o carro atropelou o depoente. Afirmou que, durante o ocorrido, perdeu uma corrente. Sustentou que o réu que estava dirigindo o veículo bateu no carro da vítima, em seguida, o outro réu desceu do carro e tentou praticar o roubo. Ressaltou que este acusado chegou a tirar a vítima dentro do carro dela. Narrou que chegou a rasgar a camiseta da vítima. Alegou que deu a volta no carro para tentar ajudar, momento em que o réu que conduzia o veículo tentou fugir e acabou atropelando o depoente. Mencionou que quebrou o pé e que tem três pinos neste em decorrência de tal fato. Esclareceu que não teve condições de ajudar a vítima, por conta da lesão sofrida. Acrescentou que a vítima e outras pessoas que estavam no local conseguiram segurar os réus. Disse que os acusados tentaram fugir, mas foram novamente detidos. Afirmou que havia umas seis pessoas no local, que viram os fatos, ajudando a segurá-los até a chegada da polícia. Sustentou que eles fugiram novamente e, quando o depoente estava sendo conduzido ao hospital pelos seus amigos, ligaram para o Luiz voltar, porque a polícia tinha prendido os rapazes. Ressaltou que chegou a entrar em luta corporal com os réus, mas, como estava com o pé quebrado, não continuou tal luta. Narrou que a vítima e o Gabriel também entraram em contato físico com os réus. Esclareceu que estes que primeiramente agrediram o depoente e seus amigos. Alegou que primeiro foi atropelado e posteriormente entrou em luta corporal. Mencionou que, quando estava se dirigindo ao hospital com seus amigos, retornaram ao local dos fatos, mantiveram contato com os policiais, os quais levaram o depoente a um hospital que havia nas proximidades, onde viu os réus, que estavam detidos por outros policiais. Esclareceu que os réus também passaram por atendimento médico. Repetiu que estava se dirigindo ao posto de combustível para chamar um Uber, quando viu o carro dos réus batendo no carro dos seus amigos, oportunidade em que acreditou que fosse um acidente, no entanto, logo em seguida, notou que se tratava de um roubo, diante disto, o depoente e um outro amigo seu foram em direção aos réus, oportunidade em que o acusado que estava dirigindo o veículo atropelou o depoente, que caiu ao chão, momento em que os réus entraram em luta corporal com os amigos do depoente e com este, sendo aqueles detidos por estes, em seguida, dirigiu-se ao hospital com seu amigo, oportunidade em que telefonaram para o Luiz dizendo que a polícia tinha conseguido deter os réus nas proximidades do local dos fatos, bem como pedindo para que retornassem ao local para prestar esclarecimentos, o que foi atendido, posteriormente, conversaram com os policiais, os quais conduziram o depoente ao hospital, onde novamente viu os réus detidos por outros policiais. Disse que o réu Douglas se trata do indivíduo que foi detido pelo depoente e seus amigos e que acredita que o réu Henrique seja o indivíduo que o atropelou. Esclareceu que não viu nitidamente quem o atropelou, em

razão da rapidez do ocorrido. Afirmou que os dois réus foram presos no local dos fatos.

A testemunha de acusação, Elvis Alves Oliveira, policial militar, disse que recebeu informações, via rádio, de que um rapaz estava sendo agredido por algumas pessoas, próximo ao Fórum de Sorocaba, diante disto, dirigiu-se ao local, oportunidade em que visualizou um veículo Monza, todo danificado. Afirmou que um garoto sem camisa foi em sua direção, oportunidade em que determinou que ele colocasse as mãos na cabeça, o que foi atendido, em seguida, ele foi revistado. Sustentou que tal garoto alegou que alguns rapazes tentaram pegá-lo, no entanto, logo em seguida, outros rapazes se aproximaram do depoente e informaram que o garoto mencionado havia tentado roubá-los. Ressaltou que chegou outro rapaz ao local, dizendo que estava em outro carro e que presenciou a cena do réu Douglas tentando praticar o roubo. Narrou que a vítima informou que o veículo Monza bateu no veículo Saveiro tentando uma interceptação, em seguida, os réus desceram do Monza e foram em direção ao rapaz do Saveiro, tentando roubar, porém, outros rapazes que estavam logo atrás, em um veículo HB-20, presenciaram a cena e jogaram o carro em direção aos réus. Alegou que houve atropelamento de um dos rapazes, mas não sabe descrever o fato. Mencionou que o réu Henrique não estava no local dos fatos e que recebeu informações, via rádio, de que ele estaria em um posto de combustível, dizendo que estava de saidinha, "tocando terror" no posto, e pedindo para escondê-lo. Acrescentou que uma viatura se dirigiu ao posto em questão e abordou o réu Henrique. Relatou que um dos meninos informou que o réu Henrique tinha um símbolo no peito, preto e branco, o qual é associado por muitas pessoas como sendo símbolo da facção PCC. Disse que o sargento, quando chegou ao posto de combustível, viu tal símbolo no peito do réu Henrique, já que ele estava sem camisa, e o conduziu ao local dos fatos, oportunidade em que ele foi reconhecido pelas pessoas que estavam no local como sendo o motorista do veículo Monza verde. Afirmou que não conhecia os réus antes dos fatos. Sustentou que não chegou a conversar com o réu Henrique, pois este estava meio alterado, dentro da viatura. Ressaltou que o réu Douglas informou ao depoente que os demais rapazes o haviam agredido, porém, estes se aproximaram e informaram, inclusive na frente deste acusado, que ele tinha tentado praticar o roubo, fato que não fora desmentido pelo réu em questão. Narrou que recebeu informação acerca de tentativa de roubo do veículo Saveiro e que nada foi mencionado no tocante a roubo de celular. Alegou que estavam em vários policiais e que não é possível participar de todas as conversas. Mencionou que o veículo Saveiro tinha sinais da colisão sofrida pelo veículo Monza. Acrescentou que muitas pessoas presenciaram a cena da tentativa de roubo e ficaram revoltadas, diante disto, danificaram o veículo Monza, deixando-o totalmente destruído. Esclareceu que chegou ao local dos fatos e depois de uns quinze minutos aproximadamente que um dos agentes criminosos aproximou-se do depoente caminhando. Relatou que o Caio disse ao depoente que foi atropelado pelo veículo Monza. Disse que não foi possível identificar se o Caio tinha realmente sido atropelado pelo Monza, em razão dos danos que tal veículo havia sofrido. Esclareceu que o réu que se aproximou do depoente, logo após este chegar ao local dos fatos, trata-se do acusado Douglas. Afirmou que o réu Douglas estava aparentemente embriagado. Sustentou que, entre os rapazes que se aproximaram do depoente após o réu Douglas, três deles pareciam ter ingerido bebida alcoólica. Ressaltou que não sabe quem estava conduzindo o veículo HB-20.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação e policial militar, Robson Jair Ferreira. Acrescentou que o réu que conduzia o veículo Monza, durante o tumulto entre os acusados e as pessoas que presenciaram a cena do crime, atropelou um rapaz e fugiu, sendo detido posteriormente em um posto de combustível. Afirmou que o réu que foi detido junto ao veículo disse ao depoente era um "sujeito homem" e que realmente tinha tentado roubar o veículo. Sustentou que o outro réu negou a prática delitiva.

Gabriel Henrique da Silva, testemunha comum, disse que saiu da festa, juntamente com seu amigo, em seguida, este foi à frente e o depoente atrás. Afirmou que, em determinado momento, visualizou um veículo Monza batendo no veículo do seu amigo, oportunidade em que um rapaz desceu do Monza e esboçou uma ação de roubo. Afirmou

que várias pessoas estavam passando pelo local e presenciaram a cena, diante disto, "foram para cima" dos assaltantes. Sustentou que um dos assaltantes ficou com o pessoal e que o depoente foi atrás do outro. Ressaltou que, quando voltou, deparou-se com um rapaz conversando com os policiais, os quais abordaram o depoente e questionaram o que havia acontecido. Narrou que não conhecia os réus antes dos fatos. Alegou que era o condutor do veículo HB-20. Mencionou que, quando os policiais chegaram ao local, apenas um dos réus ali se encontrava e que, posteriormente, outros policiais chegaram ao local com o outro acusado.

A testemunha de defesa, Jéssica Karoline da Costa Almeida, disse que conhece o réu Douglas desde que ele era pequeno. Afirmou que reside no mesmo bairro que ele. Sustentou que o réu mencionado não teve problemas com a polícia antes dos fatos. Ressaltou que ele trabalha com o pai dele, em serviços de pintura de casas. Narrou que não sabe de nada que desabone a conduta do réu. Alegou que nunca viu o réu com objetos que não condizem com o patrimônio da família dele.

O réu Douglas negou os fatos. Disse que foi a "balada" juntamente com o réu Henrique e, quando chegou ao local, parou seu carro no estacionamento, oportunidade em que o réu Henrique saiu para urinar. Afirmou que pararam um veículo Saveiro, um veículo HB-20 e um outro carro do ao lado do interrogando. Sustentou que o réu Henrique voltou e disse que havia deixado o celular dele sobre o veículo do interrogando, porém, o aparelho não estava mais no local. Ressaltou que os rapazes que estavam nos veículo HB-20 e Saveiro estavam bebendo ao lado do carro do interrogando, diante disto, disse ao réu Henrique para ambos irem até eles para saber se tinham pegado o aparelho ou tinham visto quem pegou, o que foi feito. Narrou que os rapazes interpretaram o questionamento de forma equivocada e começaram a discutir e, em seguida, eles "partiram para a agressão" contra o interrogando e o réu Henrique. Alegou que eles quebraram o carro do interrogando, bem como ameaçaram de jogar este e o corréu no porta-malas do veículo, dizendo que iriam sumir com eles. Mencionou que já foi processado antes dos fatos e que não tem nada contra os policiais que o abordaram. Relatou que, na época dos fatos, trabalhava junto com seu genitor em serviços de pintura. Esclareceu que seu genitor lhe pagava duzentos reais por semana, bem como o ajudava a pagar a prestação do veículo que havia adquirido. Disse que seu veículo estava regularizado e em seu nome. Afirmou que ingeriu bebida alcoólica somente no período da tarde. Sustentou que em nenhum momento colidiu seu carro com outro carro que estivesse no local dos fatos. Ressaltou que em nenhum momento simulou estar armado ou agrediu as pessoas que ali estavam. Narrou que havia aproximadamente nove pessoas ao lado do interrogando e do corréu. Alegou que não tentou fugir do local.

O réu Henrique também negou os fatos. Disse que estava de "saidinha" e havia feito um churrasco em sua casa, ficando até a madrugada. Afirmou que o réu Douglas estava junto com o interrogando. Sustentou que duas amigas deste pediu para ele ir buscá-las em uma festa que acontecia no "Infinity", o que foi atendido. Sustentou que foi junto com o réu Douglas. Ressaltou que, quando chegou ao local, as meninas ainda não tinham saído da "balada". Narrou que ele parou no estacionamento, ao lado de vários carros, oportunidade em que o interrogando deixou o celular sobre o teto do Monza e saiu para urinar, no entanto, quando retornou, não mais encontrou o aparelho. Alegou que havia alguns rapazes ao lado, bebendo, os quais estavam em um veículo Saveiro e outros carros. Mencionou que questionou a tais rapazes se eles tinham visto o celular, mas estes não gostaram do questionamento e começaram a discutir com o interrogando. Acrescentou que chamou o corréu para ir embora e, quando estavam saindo do local, os rapazes os cercaram com a Saveiro e mais outros dois carros, começaram a chutar o carro do corréu e quebrarem o vidro, em seguida, tiraram o interrogando e o corréu de dentro do veículo e começaram a agredi-los, bem como diziam que iriam coloca-los no porta-malas. Relatou que conseguiu sair a pé, correndo, e se dirigiu a um posto de combustível para pedir ajuda. Disse que estava muito machucado e acabou desmaiando no interior do posto de combustível, onde ficou desacordado. Afirmou que só acordou quando os policiais o chamaram. Sustentou que já foi processado antes dos fatos e que não tem nada contra os policiais que o abordaram. Ressaltou que não conseguiu recuperar o celular. O conjunto probatório autoriza concluir a existência do crime e sua autoria por

parte dos denunciados, pois tanto a vítima quanto a testemunha presencial Caio afirmaram que houve uma tentativa de roubo do veículo do réu Luiz, bem como reconheceram os acusados, sem sombra de dúvidas, como sendo os agentes criminosos deste delito. Tais versões foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, tendo em vista que o policial Elvis relatou que, embora não tenha presenciado os fatos, a vítima e seus amigos informaram a ele que os réus tentaram roubar o ofendido e que, neste momento, o réu Douglas, que presenciou tal afirmativa, não desmentiu a acusação; e o policial Robson sustentou que o réu Douglas lhe disse que era um "sujeito homem" e que realmente tinha tentado roubar o veículo.

As versões dos réus no sentido de que não tentaram praticar roubo nenhum e que eles foram vítimas de agressões do ofendido e dos amigos deste não merecem credibilidade, pois vão de encontro as demais provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais são partes imparciais e não têm interesse em prejudicar nem os réus nem a vítima. Atente-se não há nada que ponha em dúvida a lisura das condutas dos policiais militares, bem como não há que se questionar o valor probante de seus depoimentos. Ademais, os próprios acusados afirmaram que não têm nada contra os policiais mencionados. Também não é crível que policiais militares apresentassem falsos depoimentos em juízo com a finalidade de incriminar pessoas inocentes. Os depoimentos advindos de policiais militares possuem presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser descaracterizados se em dissonância com os demais elementos dos autos, o que, deveras, não é o caso.

A reforçar o já sólido conjunto probatório, não se pode olvidar que os réus ostentam três condenações definitivas, cada um deles, pela prática de crime diversos, entre eles, crimes contra o patrimônio, ressaltando que o réu Douglas possui condenação pela prática de roubo qualificado e que o réu Henrique está sendo processado pela prática de delito idêntico, conforme comprovam as certidões de fls. 109/112 e 115/121, o que demonstra não ser o crime narrado na denúncia um caso isolado em suas vidas.

A qualificadora de concurso de pessoas também restou provada, uma vez que ficou demonstrado, pelas provas coligidas aos autos, em especial pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas presenciais, que os réus praticaram o delito em conluio.

No entanto, não houve a consumação do crime de roubo, uma vez que os réus não chegaram a subtrair nenhum bem da vítima, por circunstância alheia a suas vontades. Ante tal contexto probatório, resta clara a prática pelos réus do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica dos réus. As condenações definitivas em desfavor dos réus serão usadas para majorar a pena na segunda fase.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes. Por outro lado, face à presença da agravante da multirreincidência dos réus, conforme comprovam as certidões de fls. 109/112 e 115/121, aumento sua pena em 1/4, em razão do número de condenações de cada um deles (três), resultando em 05 ANOS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA.

Na terceira fase da dosimetria da pena, face à presença da qualificadora, consistente no concurso de pessoas, aumento a pena no seu mínimo legal, qual seja, 1/3, tendo em vista que não há ocorrência de circunstâncias especiais inerentes à própria qualificadora, resultando em 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA. Por outro lado, pelo reconhecimento da tentativa e considerando o iter criminis percorrido, ficando demonstrado que os réus avançaram-se razoavelmente neste, uma vez que só foram impedidos de darem continuidade ao crime depois de um

deles tentar tirar a vítima do veículo, demonstrando um pequeno distanciamento entre a execução do crime e sua consumação, diminuo a pena em 1/3, resultando em 04 ANOS, 05 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Fixo o regime inicial FECHADO para os dois acusados, a contrario sensu do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, tendo em vista que ambos são reincidentes, ressaltando que somente este regime se mostra inicialmente apto à tentativa de emenda dos réus.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, face às suas multirreincidências, requisitos que evidenciam existir ofensa à garantia da ordem pública, caso sejam colocados em liberdade. Ademais, na data dos fatos, o réu Douglas estava cumprindo pena em regime aberto pela prática de outros crimes, conforme se constata pela certidão de fl. 258, e o réu Henrique estava usufruindo do beneficiado da saída temporária, conforme se constata pela certidão de fl. 259, no entanto, ambos voltaram a delinquir, reforçando a tese de que suas liberdades ofendem a garantia da ordem pública.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendado no presente caso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais sofridos. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e condeno os réus DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS PAULA e HENRIQUE ALVES DA SILVA à pena de 04 ANOS, 05 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no regime inicial fechado, não podendo recorrerem em liberdade. Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Isento de custas o réu Henrique e custas "ex lege" em relação ao réu Douglas.

Deixo de conceder os benefícios da justiça gratuita ao réu Douglas, conforme requerido às fls. 174 e 244, em razão da ausência de documento que comprove sua hipossuficiência.

Intime-se a vítima.

P.I.C.

Sorocaba, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA